

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2503/2533

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โจทก์

นางลาวัญญ์ วิริยะโกวิทยาหรือภู่พกสกุล

จำเลย

นางลาวัญญ์ วิริยะโกวิทยาหรือภู่พกสกุล

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 73)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 5.65-7.00 เมตร สูง 6 ชั้น ส่วนที่ต่อเติมเชื่อมด้านหลังตึกแถวเดิม ปกคลุมที่ว่างทางเดินหลังอาคารเลขที่ 2/9 ถนนจรัญญูเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครหากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนก็ให้โจทก์รื้อถอนได้เอง โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70,69)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 61 แผ่นที่ 3)

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

(**ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักขรายุทธ-เชียร ยุงทอง**)

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ